

מסורת הש"ס

אי לר"י. כלומר אי כר"י סבירא ליה דלמר לקמן [מה:] תס לא סגי ליה בשמירה פחותה כגון דעבד ליה שמירה פחותה: אי לר"א בן יעקב. דלמר תס סגי ליה בשמירה פחותה כגון דלא עבד ליה שמירה כלל. ואינטריך לר' יעקב לאשמועינן דמעמידין אפוטרופוס לתס ולהכי תנא ח"נ ולא תנא רבי יעקב מחייב סתמא דלא תימא במועד קמיירי וכולה נזקא קאמר אכל בתס אפילו פלגא נזקא נמי לא דאין מעמידין: א"ל **חדא דאזי** ביה **תרסי טעמא**. הואיל וס"ל לרבא דלא פליגי ר' יעקב ור"י בכולהו סבירא ליה הכי ולהכי אוקמה רבא במועד ובשמירה פחותה דתשמע מינה דלית ליה לר' יעקב כרבי יהודה דסגי ליה ללד מועדות בשמירה פחותה ולד תמות במקומה עומדת ולדידיה לא סגי ליה בשמירה פחותה ותשמע נמי דמעמידין אפוטרופוס לתס לגבות מגופו: **רשום משנה אינא צניייהו**. בין רבי יעקב לר"י: **רבי הוא בחוקטו**. שהועד צבית אפוטרופוס ומשלמים בעלים י"ש החצי מגופו וחצי מעלייה ככל תמים שהועדו: **משלמין מן הענייה**. נזק: ואין **משלמין כופר**. היכא דהמית את האדם: **בדניוק שיימינן**. בגופו של מת ובהכי מכפר מוזיק: **נאמרה שישא למעלה**. לענין דמי ולדות כאשר ישית עליו בעל האשה [שמות כא]: **ונאמרה שישא למטה**. במועד שהמית אס כופר יושת עליו [שם]: **כילד משלמין כופר**. דבשלמא נזקין האזי פלגא משלס והאי פלגא משלס דלאזיקא דניוק קפיד רחמנא והאי מטוי ליה נזק שלס אכל כופרא כפרה דמוזיק הוא ותריייהו כפרה בעו ובחצי כופר לא מייכפר: **ממשכנין אוטו**. גזבר הקדש דכיון דלאו לכפרה אחי משהי ליה: **חייבי טעוּטוּס אין ממשכנין אוטו**. דכיון (א) לכפוריה חטאיה קבצי לה לא משהי ליה: **אסתגר בקמייסא**. הוסגרתי ונאלמתי בראשונה: **ונמלא מועד**. והזיק צבית שואל: **בעלים משלמין ח"נ ושואל חצי נזק**. דנטירותא דתס מיהא (ב) מקבצל עליה ובעלים הואיל ולא הודיעהו משלמין החצי: **הועד צבית שואל**. שהזיק בתוך ימי שאילתו ג' פעמים: והחזירו לבעלים. ואח"כ הזיק בעלים משלמין חצי נזק. לקמן [ע"צ] מפרש טעמא דקסבר רשות משנה ופרכינן רישא לסיפא: **אריא לא שאילי**. נטירותא דאריא לא קציילת עלי דאי תס הוה לא הוה נגח: **שהכיר נו שהוא נגחן**. אכל לא ידע שנגח ג' נגיחות הלכך נטירותא [דתס] נגח קביל עליה והוה ל' לנטורי: **מגופו**. ולא (א) משלי:

תורה אור השלם

- אם בפר ידשת עָליו ונָתַן פֶּדִין נִפְשׁוֹ כָּבֵל אֲשֶׁר יִשֶׁת עָלָיו: שמוות כא ל

הגהות הב"ח

- רש"י ד"ה חייבי וכו' דלכפוריה:
- דיון בעלים כי מהא קיבל עליה:

גליון הש"ס

נבא ונתן פדיון נפשו. ע"י ערסן דף כ ע"א תור"ה דמי: שם דמי נזק. ע"י ירושלמי ספ"ה דשבעות: שם דמי מוזיק. ע"י לקמן דף פד ע"א מוס' ד"ה אלא: שם משבח ליה רבא. כעין זה ברכות דף נח ע"א וס"י: תוס' ד"ה כופר שלם ב"ו אבל לענין התשלומי'. ע"י ב"צ דף ט ע"צ מוס' ד"ה ודננן: ד"ה וליבא ב'ו' רבין דאיידי. ע"י לעיל דף לט ע"א מוס' ד"ה אין. ולקמן דף מה ע"צ מוס' ד"ה לא:

רבינו חננאל
שבקן דאסתניד בקמייתא. פירוש חליתי מואת השאלה, כגון אסתניס אני, שהוא לשון יוון חולה. ויש שהן בין היונים לזעזים והנה אבין חולה אסתנס, ויש לזעזים ארוסטורוס.

שור שנגח ד' וה' פרק רביעי בבא קמא

אי לר"י. כלומר אי כר"י סבירא ליה דלמר לקמן [מה:] תס לא סגי ליה

בשמירה פחותה כגון דעבד ליה שמירה פחותה: אי לר"א בן יעקב. דלמר תס סגי ליה בשמירה פחותה כגון דלא עבד ליה שמירה כלל. ואינטריך לר' יעקב לאשמועינן דמעמידין אפוטרופוס

לתס ולהכי תנא ח"נ ולא תנא רבי יעקב מחייב סתמא דלא תימא במועד קמיירי וכולה נזקא קאמר אכל בתס אפילו פלגא נזקא נמי לא דאין מעמידין: א"ל **חדא דאזי** ביה **תרסי טעמא**. הואיל וס"ל לרבא דלא פליגי ר' יעקב ור"י בכולהו סבירא ליה הכי ולהכי אוקמה רבא במועד ובשמירה פחותה דתשמע מינה דלית ליה לר' יעקב כרבי יהודה דסגי ליה ללד מועדות בשמירה פחותה ולד תמות במקומה עומדת ולדידיה לא סגי ליה בשמירה פחותה ותשמע נמי דמעמידין אפוטרופוס לתס לגבות מגופו: **ר"א בן יעקב דלא עבד ליה שמירה כלל דתניא ר"א בן יעקב אומר אחד תם ואחד מועד שישמרין שמירה פחותה פטורין והא קמ"ל ר' יעקב דמעמידין להן אפוטרופין לתם לגבות מגופו א"ל הכי קאמר דרא דאית ביה תרתי טעמא רבינא אמר רשות משנה איכא בינייהו כגון דהוה מועד ונתפקח החרש ונשתפה השוטה והגדיל הקטן ר"י סבר הרי הוא בחזקתו ר' יעקב סבר רשות משנה: ת"ר **"אפוטרופוסים משלמין מן העלייה יואין משלמין כופר מאן תנא** ^(א)**כופרא כפרה ויתמי לאו בני כפרה גינהו א"ר חסדא ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה היא דתניא** ^(ב)**ונתן** ^(ג)**. פדיון נפשו דמי נזק ר' ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר** ^(ד)**. דמי מוזיק מאי לאו בהא קמיפלגי דרבנן סברי כופרא ממונא הוא ור' ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה סבר כופרא כפרה א"ר פפא לא דכ"ע כופרא כפרה הוא והכא בהא קמיפלגי רבנן סברי בדניוק שיימינן ורבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה סבר בדמזיק שיימינן מ"ט דרבנן נאמרה שיתיה למטה ונאמרה שיתיה למעלה מה להלן בדניוק אף כאן בדניוק ור' ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה סבר ונתן פדיון נפשו כתיב ורבנן אין פדיון נפשו כתיב מיהו כי שיימינן בדניוק שיימינן **"משבח ליה רבא לר"נ ברדב אחא בר יעקב דאדם גדול הוא א"ל לכשיכא לידך הביאהו לידי כי אתא לגביה א"ל בעי מינאי מילתא בעא מיניה שור של שני שותפין כיצד משלמין כופר ימשלם האי כופר והאי כופר כופר אחד אמר רחמנא ולא שני כופרין האי חצי כופר והאי חצי כופר כופר שלם אמר רחמנא ולא חצי כופר אדיתיב וקא מועיין בה א"ל **"נתנן חייבי ערכין ממשכנין אותן יחייבי חטאות ואשמות אין ממשכנין אותן יחייבי כופרין מאי כיון דכפרה הוא בחטאת ואשם דמי מחמר חמיר עילוייה ולא בעי משכוניה או********

דלמא כיון דלחבריה הוא דבעי מיתבא ליה ממונא הוא ולא לגבוה הוא ולא

חמיר עליה יובעי משכוניה אי נמי כיון דהוא לא חטא וממוניה הוא דאזיק לא חמיר מילתא עילוייה ובעי משכוניה א"ל שבקן ^(א)**אסתגר בקמייתא: ת"ר השאלו בחזקת תם ונמצא מועד בעלים משלמין חצי נזק ושואל משלם חצי נזק הועד בבית שואל והחזירו לבעלים בעלים משלמין חצי נזק ושואל פטור מכלום אמר**

מר שאלו בחזקת תם ונמצא מועד בעלים משלמין חצי נזק ושואל חצי חצי נזק

ואמאי לימא ליה תורא שאילי אריא לא שאילי אמר רב הכא במאי עסקינן **"שהכיר בו שהוא נגחן ונימא ליה תם שאילי מועד לא שאילי משום דא"ל סוף סוף אי תם הוה פלגא נזקא בעית שלומי השתא נמי זיל שלים פלגא נזקא ונימא ליה תם הוה משתלם מגופו משום דא"ל סוף סוף את לאו תורא בעית שלומי לדידי ונימא ליה**

פרק רביעי בבא קמא

מ.

שור ש' ב' שותפין. בשני שורים של שנים לא מצי למיבעי דלר"י בן בתירא דלמר (סנהדרין דף עמ). בזהכוהו עשרה בני אדם צוה אחר זה האחרון חייב ה"ג האחרון חייב ואי צבת אחת כולן פטורין ממיתה דכמימת בעלים כך מיתת השור וכיון דפטורין ממיתה פטורין מכופר למ"ד לקמן אין

השור נסקילה אין הצעלים משלמין כופר: **בופר אחד אמר רחמנא ורא ב'**. ואע"ג דלגבי חטאת אמר צפ' המזניע (שבת דף צג: וסס'^א) גבי המזיא' ככר לרה"ר והזיא'ו שנים חייבין ומסתמא כל חד וחד חייב חטאת התם כיון דכל חד מייחייב אזדונו כרת מייחייב נמי אשגמו חטאת ועוד חטאת דלגזיה אין להקפיד אי מציאין שמי חטאות אכל כופר דלחצירו למא ירווח זה צמא שהשור לשנים: **בופר שלם אמר רחמנא ורא חצי בופר**. דוקא לענין כופר דכפרה היא דמסתמא כפרה שלימה צריכא **"אכל לענין התשלומין אמר לקמן במרובה (דף עא:)** ה' צקר ואפילו ה' חלאי צקר ושה אפילו מקל'ת שה דפ' אותו ואת בנו (חולין דף עט:)‏ ודמו [אפילו] מקל'ת דמו דכיסוי הדם (שם דף פח). וחצי מתנות דהזרוע (שם דף קג:). וצכור ואפילו מקל'ת צכור דריש צכורות (ד.א. וסס'^א) לא שייך לאתויי הכא וההיא (י' דחומש ולא חצי חומש דפ' יש צכור (שם דף מח:)‏ שייך טפי והא דמשלם תס חצי כופר לר' יוסי הגלילי היינו כופר שלם ידידיה וכן המית מי שחציו עבד וחציו בן חורין דהשולט (גיטין דף מג:)‏ דמשלם חצי כופר ליורשים היינו כופר שלם ידידיה: **חייבי כופר מאי**. ציורשי הניזק עצמו מציעה ליה אס יכולין למשכנו: **ולאימא ליה אי תם הוה משתלם מגופו**. הך פרכא לית ליה לר"י דלמר לד תמות במקומה עומדת וכן ההיא פירכא דהוה מערקנא ליה לאגמא אכל ההיא פירכא דמודינא ומפטרי אחיא אף אליצא דר"י **"דכיון דלייעד לאו קנסא הוא: לאו תורא בעית לשלומי**. ול"ת אי הוה תס לא הוה משתלם אלא כמו שהשור שוה והשתא משלם כל חצי נזק מהעלייה אע"פ שאין השור שוה כל כך וי"ל דהשתא נמי לא משלם אלא בשויו של שור: אי

דלמא כיון דלחבריה הוא דבעי מיתבא ליה ממונא הוא ולא לגבוה הוא ולא חמיר עליה יובעי משכוניה אי נמי כיון דהוא לא חטא וממוניה הוא דאזיק לא חמיר מילתא עילוייה ובעי משכוניה א"ל שבקן ^(א)אסתגר בקמייתא: ת"ר השאלו בחזקת תם ונמצא מועד בעלים משלמין חצי נזק ושואל משלם חצי נזק הועד בבית שואל והחזירו לבעלים בעלים משלמין חצי נזק ושואל פטור מכלום אמר מר שאלו בחזקת תם ונמצא מועד בעלים משלמין חצי נזק ושואל חצי חצי נזק ואמאי לימא ליה תורא שאילי אריא לא שאילי אמר רב הכא במאי עסקינן **"שהכיר בו שהוא נגחן ונימא ליה תם שאילי מועד לא שאילי משום דא"ל סוף סוף אי תם הוה פלגא נזקא בעית שלומי השתא נמי זיל שלים פלגא נזקא ונימא ליה תם הוה משתלם מגופו משום דא"ל סוף סוף את לאו תורא בעית שלומי לדידי ונימא ליה אם**

עין מושפט נר מצוה

בא א מ"י פ"ו מהלכות מקץ ממון הלכה ד:
בבב מ"י שם פ"י הל"ו:
ל ג מ"י שם והלכה ד:
לא ד מ"י שם הלכה ה:
לב ה מ"י פ"ג מהלכות ערסין הלכה ד:
לג ו מ"י פ"ד מהלכות מעשה הקדנות הלכה ז':

לד ז מ"י פ"י מהלכות מקץ ממון הלכה ד:
לה ח ט י מ"י שם פ"ד הלכה ח ט וע"ש בהשגות ובמ"מ:

מוסף רש"י

מאן תנא כופרא כפרא. לכפר על זה שהרג שורו את האדם (מכות ב.).
דרבנן סברי כופרא ממונא. שהזיק גופו של זה ונתחייב ליורשיו דמי ההרג (שם). סבר כופרא כפרה. לכפר על עולמו שחייב מיתה בידי שמים, לפיכך יתן דמי עולמו (שם). בדניוק שיימינן. כהכי הוא ליה כפרה כי יהיב דמי נזק. ולקמיה מפרש טעמיה (שם). מ"ט דרבנן. דלילו ר' ישמעאל מתסגר טעמיה, כיון דכופרא כפרה דמי עצמו ביה למיחב (שם). נאמרה שיתיה למטה. כגופה אס כופר יושת עליו (שם). ונאמרה שיתיה למעלה. בגוף אישה הרה, כאשר יושת עליו בעל האשה (שם). מה להלן בדניוק. מששלם דמי ולדות שמוקין (שם). ונתן פדיון נפשו כתיב. דנותן את הכופר (שם). ורבנן. אמרי לך, אין וחצי פדיון נפשו הוא, מכופרל כפרה, מיהו דניוק שיימינן, ובהכי היא למזיק פדיון נפשו (שם). נמצא משכנין אותו. גזבר נכנס לבתימן וטולט בעל כסו (שכרין כג.).